



Belastingdienst

Team Mutual Agreement Procedures (MAP-team) Jaarverslag 2024

Publicatiedatum 26 mei 2025

Inhoud

1	Inleiding—4
2	Overzicht 2024—5
2.1	Algemene uitgangspunten MAP-team—5
2.2	Totaaloverzicht 2024—5
2.3	Kerncijfers MAP—6
2.3.1	Voorraadverloop—6
2.3.2	Pre-filing en protective MAP-verzoeken—9
2.3.3	Specificatie afgeronde zaken—9
2.3.4	Bezwaar en beroep tegen afwijzing—11
2.3.5	Arbitrage—12
2.3.6	Doorlooptijden—12
2.3.7	Verdragspartners—13
2.3.8	Overleg met verdragspartners—14
2.3.9	Toepassing Wet fiscale arbitrage—14
2.4	Kerncijfers BAPA/MAPA—16
3	Uitvoeringsstandpunten—17
4	Internationale ontwikkelingen—20
4.1	FTA MAP Forum en peer reviews BEPS Actie 14—20
4.2	MAP-awards—20
4.3	Onderzoek Europese rekenkamer—21

Managementsamenvatting

Voor belastingplichtigen is het belangrijk om duidelijkheid en zekerheid te hebben over hun fiscale positie, niet alleen in Nederland maar ook in grensoverschrijdende situaties. Fiscale zekerheid biedt niet alleen voordelen voor belastingplichtigen en belastingadministraties, maar is ook van belang voor fiscale vestigingsklimaat, banen en economische groei. Een van de instrumenten voor fiscale zekerheid is de onderlinge overlegprocedure (Mutual Agreement Procedure, kortweg "**MAP**"). Deze procedure kan fiscale zekerheid vooraf bieden in de vorm van een bi- of multilaterale advance pricing arrangement ("**BAPA/MAPA**") of achteraf wanneer belastingplichtigen worden geconfronteerd met dubbele belastingheffing. Sinds 2022 heeft Nederland een speciaal team ingericht binnen de Belastingdienst voor het voeren van deze onderlinge overlegprocedures.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen rondom de overlegprocedures over het jaar 2024. Het aantal ontvangen verzoeken is 506 (2023: 386) en het aantal afgedane verzoeken 449 (2023: 394); een stijging van 31% respectievelijk bijna 14 %. Ondanks de stijging van het aantal verzoeken, is Nederland in staat om zaken gemiddeld binnen de streeftermijn van 24 maanden op te lossen. Het oplossingspercentage van MAP-zaken is hoog; boven de 90%. De cijfers over 2024 zijn als volgt:

Tabel 1 Kerncijfers 2024

Subclassificatie	Begin voorraad	Ontvangen	Afgedaan	Eind voorraad
INT	518	309	240	587
TP	198	93	109	182
TRMAP	10	0	6	4
TB	21	36	22	35
Subtotaal	747	438	377	808
BAPA	92	24	34	82
MAPA	22	3	3	22
Subtotaal	114	27	37	104
Totaal	861	465	414	912

Legenda

- INT = interpretatiezaken
- TP = verrekenprijzaken
- TRMAP = multilaterale MAP (verrekenprijzen)
- TB = corporate tiebreakerzaken
- BAPA = bilaterale APA
- MAPA = multilaterale APA

Nederland loopt internationaal voorop met de afwikkeling van MAP-procedures, hetgeen ook is erkend door de OESO bij het uitreiken van de jaarlijkse MAP-awards. Zowel over het jaar 2022 als over het jaar 2023 heeft het Nederlandse MAP-team twee awards gewonnen van de vijf jaarlijkse awards van OESO (voor "Most improved jurisdiction", "Best Caseload management Large Inventories" en 2x "Best Average Time, Transfer Pricing Cases").¹

¹ De MAP-awards over 2024 zijn ten tijde van publicatie van dit jaarverslag niet bekend.

1 Inleiding

Nederland heeft met meer dan 95 landen een bilateraal belastingverdrag gesloten.² Ook is Nederland sinds 1990 partij bij het zogeheten Arbitrageverdrag³ en is sinds 2019 de Wet fiscale arbitrage van toepassing.⁴ Deze bevatten allen een bepaling inzake de onderlinge overlegprocedure (Mutual Agreement Procedure, oftewel "**MAP**"). Deze bepaling geeft belastingplichtigen het recht om te verzoeken tot het opstarten van een MAP in het geval van dubbele belastingheffing dan wel belastingheffing in strijd met de bepalingen van het verdrag.

In het MAP-proces overlegt Nederland met buitenlandse bevoegde autoriteiten om deze dubbele belastingheffing op te lossen of onjuiste verdragstoepassing ongedaan te maken. Binnen de Belastingdienst voert het MAP-team deze taak sinds 1 januari 2022 uit. Het MAP-team heeft twee hoofdwerkstromen:

- Verrekenprijzaken: vaststellen van de juiste arm's length prijs in transacties tussen gelieerde vennootschappen of de allocatie van winst aan vaste inrichtingen
- Interpretatiezaken: alle overige gevallen inzake de interpretatie of toepassing van belastingverdragen. Dit betreft situaties van dubbele heffing bij grensoverschrijdend wonen of werken, ingehouden bronheffingen op dividend of rente of royalty's en/of het bestaan van een vaste inrichting in Nederland of het buitenland.

Naast de onderlinge overlegprocedures voert het MAP-team onderhandelingen met verdragspartners over bilaterale of multilaterale Advance Pricing Agreements ("**BAPA/MAPA**") ter voorkoming van fiscale geschillen.

Het MAP-team is tevens ook verantwoordelijk voor het voeren van MAP-procedures ter vaststelling van de vestigingsplaats van ondernemingen (de zogeheten corporate tiebreakers).

In dit jaarverslag over 2024 wordt ingegaan op de volgende elementen:

- kerncijfers van de MAP-zaken en BAPA/MAPA's, inclusief een nadere toelichting (hoofdstuk 2);
- beeldbepalende standpunten ingenomen door het MAP-team (hoofdstuk 3); en
- relevante internationale ontwikkelingen (hoofdstuk 4).

² Een overzicht van deze verdragen is beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2023/03/09/verdragen-op-het-gebied-van-directe-belastingen>

³ Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (90/436/EEG).

⁴ De Wet fiscale arbitrage betreft de implementatie van Richtlijn 2017/1852 van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie.

2 Overzicht 2024

2.1 Algemene uitgangspunten MAP-team

Hoewel het MAP-team opereert binnen de Belastingdienst, werkt zij vanuit een ander mandaat dan 'de inspecteur'. Het team bestaat uit 24 fte. De taak van het MAP-team is om in overleg met verdragspartners te komen tot een juiste verdragstoepassing om daarmee voor belastingplichtigen de ontstane dubbele belastingheffing of onjuiste verdragstoepassing ongedaan te maken. Het MAP-team bepaalt daarbij op onafhankelijke wijze haar standpunt.

De aanpak van het MAP-team is erop gericht om zaken binnen 24 maanden op te lossen en om aan belastingplichtigen fiscale zekerheid te geven. Deze termijn sluit aan bij de norm van 24 maanden onder de minimumstandaard van BEPS Actie 14 ("Making dispute resolution more effective"), waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. In het algemeen is de afgelopen jaren Nederland erin geslaagd om zaken binnen deze termijn op te lossen. Om dit te bereiken zet het MAP-team zich onder andere in om MAP-verzoeken voortvarend op te pakken en binnen acht weken na ontvangst van het verzoek de belastingplichtige te informeren of deze in behandeling kan worden genomen of dat additionele informatie nodig is. Gedurende het gehele proces wordt de belastingplichtige geïnformeerd over de voortgang van het verzoek.⁵

2.2 Totaaloverzicht 2024

Zoals reeds toegelicht in de inleiding zijn in het MAP-proces verschillende werkstromen te onderscheiden. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht over 2024 van de verschillende werkstromen:⁶

⁵ De MAP-procedure betreft een intergouvernementele en niet-juridische procedure tussen verdragsstaten. Over de inhoudelijke uitwisseling van standpunten met andere landen worden geen mededelingen gedaan aangezien deze uitwisseling tussen verdragspartners als vertrouwelijk kwalificeert.

⁶ Tabel 2 geeft de cijfers weer zoals deze zijn vastgesteld op 20 januari 2025. In november 2025 zal de OESO de MAP-statistieken over het jaar 2024 publiceren. Deze cijfers kunnen afwijken. Dit komt, onder andere, door een verschillende wijze van registratie en telling van MAP-zaken in de interne registratie van het MAP-team en volgens de regels van de OESO: datum indiening MAP-verzoek vs. startdatum van de MAP-zaak. Ook kunnen MAP-zaken na het bereiken van overeenstemming met de verdragspartners nog openstaan in de interne voorraadadministratie (i.v.m. wachten op akkoord belastingplichtige) terwijl voor de OESO-statistieken de zaak op dat moment al is gesloten.

Tabel 2 Totaaloverzicht werkstromen

Subclassificatie	Begin voorraad	Ontvangen	Afgedaan	Eind voorraad
INT	518	309	240	587
TP	198	93	109	182
TRMAP	10	0	6	4
TB	21	36	22	35
Subtotaal	747	438	377	808
BAPA	92	24	34	82
MAPA	22	3	3	22
Subtotaal	114	27	37	104
Bezwaar/Beroep	5	8	6	7
Protective MAP	39	10	2	47
Prefiling	10	22	27	5
Arbitrage	0	1	0	1
Subtotaal	54	41	35	60
Totaal	915	506	449	972

Legenda

- INT = interpretatiezaken
- TP = verrekenprijzaken TRMAP = multilaterale MAP (verrekenprijzen)
- TB = corporate tiebreakerzaken
- BAPA = bilaterale APA
- MAPA = multilaterale APA

In de navolgende paragrafen worden de cijfers per werkstroom nader toegelicht.

2.3 Kerncijfers MAP

2.3.1 Voorraadverloop

De kerncijfers rond de afhandeling van de ontvangen MAP-verzoeken in 2024 zijn als volgt:

Tabel 3 Kerncijfers Map-verzoeken 2024

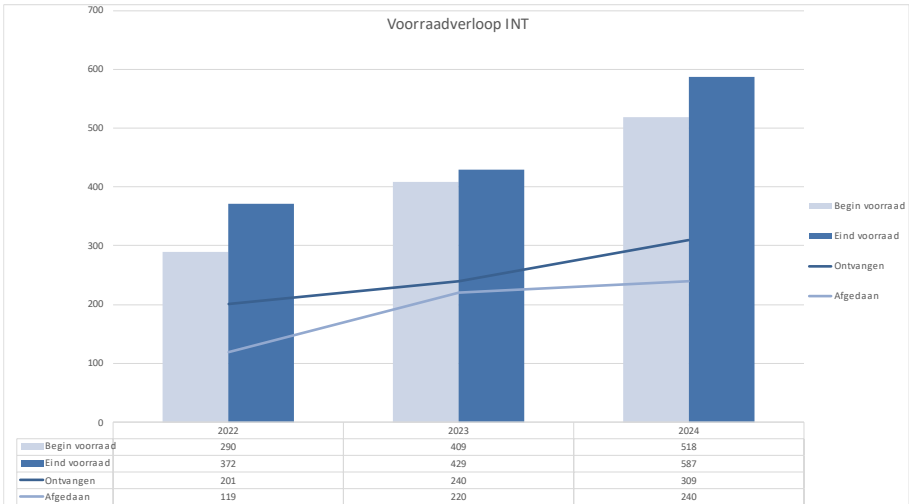
Subclassificatie	Begin voorraad	Ontvangen	Afgedaan	Eind voorraad
INT	518	309	240	587
TP	198	93	109	182
TRMAP	10	0	6	4
TB	21	36	22	35
Totaal	747	438	377	808

In 2024 is het aantal nieuw ontvangen MAP-verzoeken (INT, TP, TRMAP en TB) met ongeveer 37% gestegen ten opzichte van 2023 (438 versus. 320). Daarmee zet de stijgende trend van de afgelopen jaren zich door. Of dit de komende jaren ook het geval zal zijn, is niet te voorspellen, omdat de ontvangst van nieuwe MAP-verzoeken een variabele is die ook afhankelijk is van ontwikkelingen in de relevante verdragslanden, bijvoorbeeld verrekenprijscorrecties die tot dubbele belastingheffing leiden. Hierop heeft het MAP-team geen invloed.

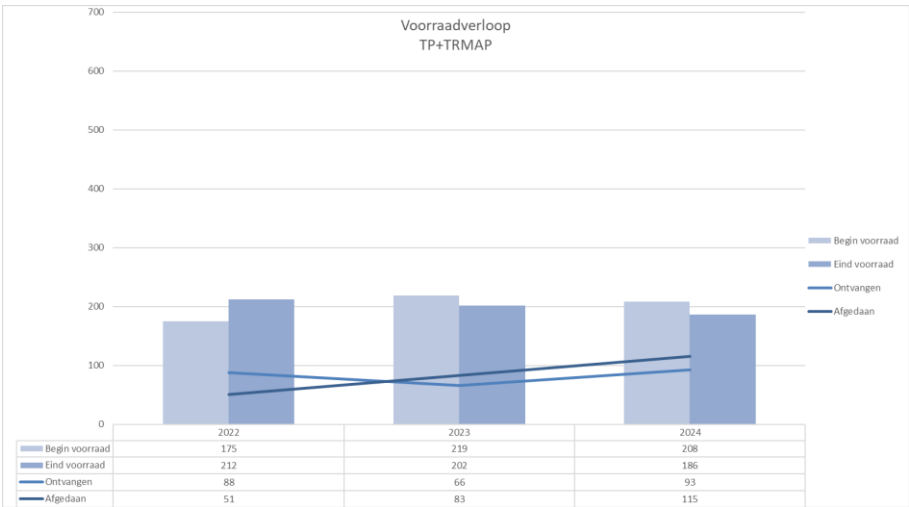
De cijfers laten tevens zien dat het MAP-team in 2024 in staat is geweest om het aantal afgeronde MAP-zaken met 17% te verhogen ten opzichte van 2023 (377 versus 323). Ondanks de stijging van het aantal afgedane MAP-zaken neemt de eindvoorraad ook toe. Dit wordt veroorzaakt doordat de toename van het aantal ontvangen MAP-verzoeken groter is.

Het voorraadverloop van de onderhanden MAP-zaken over de afgelopen jaren kan per werkstroom als volgt worden weergegeven:

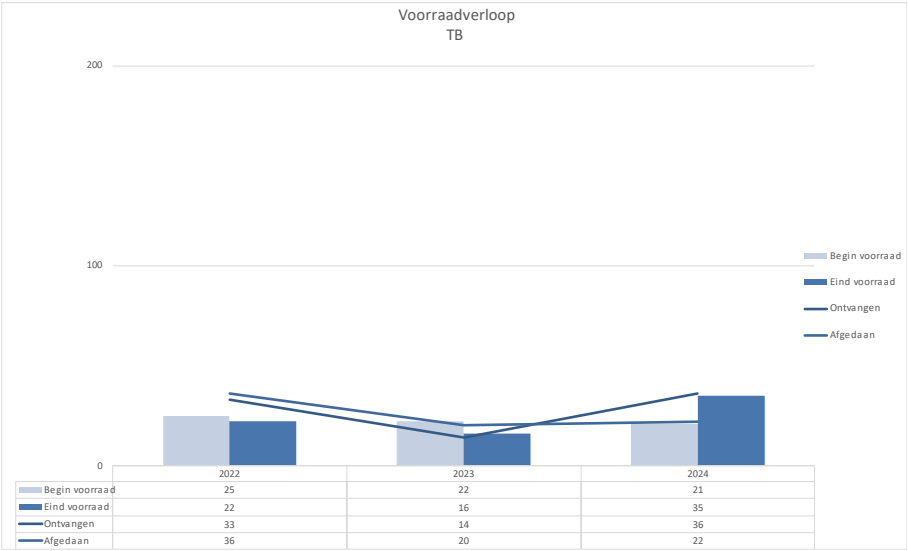
Grafiek 1 Voorraadverloop INT



Grafiek 2 Voorraadverloop TP+TRMAP

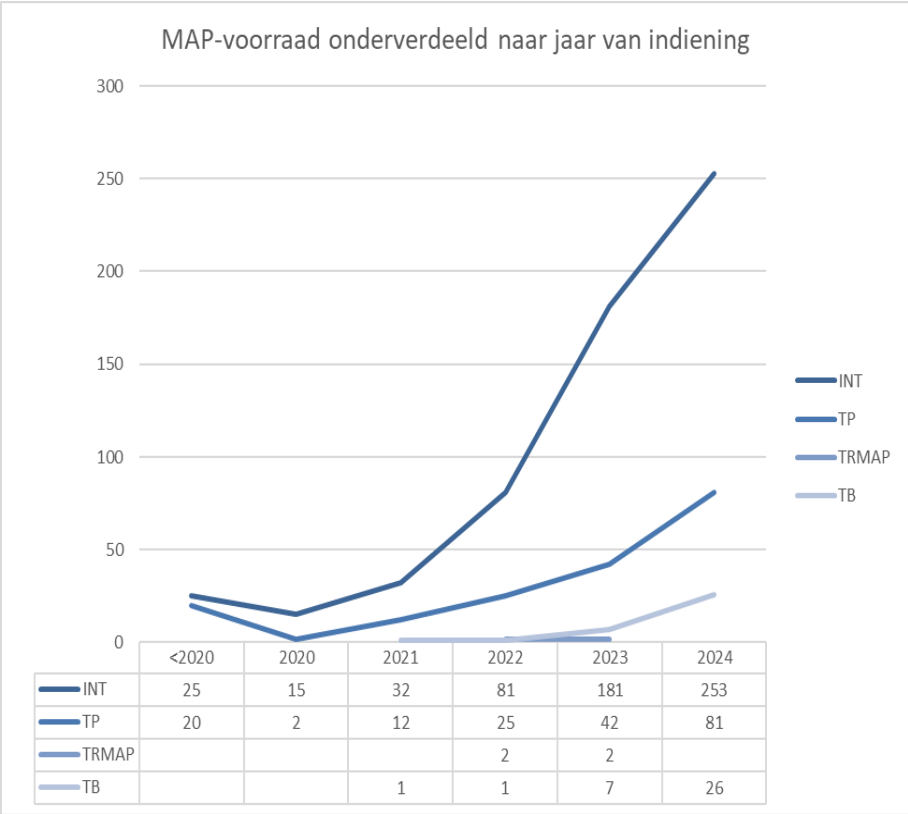


Grafiek 3 Voorraadverloop TB



Het aantal openstaande MAP-zaken per jaareinde ten aanzien van de jaren waarin het MAP-verzoek is ingediend, is als volgt:

Grafiek 4 MAP-voorraad onderverdeeld naar jaar van indiening



2.3.2 *Pre-filing en protective MAP-verzoeken*

Alvorens officieel een MAP-verzoek of een verzoek om een BAPA/MAPA wordt ingediend, kunnen belastingplichtigen ook verzoeken om een pre-filing.⁷ Deze pre-filings kunnen aansluitend leiden tot een daadwerkelijk verzoek om een MAP of een BAPA/MAPA en worden om die reden separaat geregistreerd.

Voorts geldt dat de onderlinge overlegprocedure een instrument is dat belastingplichtigen kunnen inroepen ongeacht of zij nationale rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) hebben aangewend. Zij kunnen dus een MAP-verzoek indienen en voor dezelfde zaak een bezwaar- of beroepsprocedure starten. Indien de belastingplichtige wenst om eerst de nationale procedures te doorlopen, kan er ook een MAP-verzoek ter behoud van rechten worden ingediend (protective MAP-verzoek).⁸ Het MAP-team neemt een protective MAP-verzoek pas actief in behandeling nadat de belastingplichtige dit expliciet heeft aangegeven, wat in de regel zal zijn nadat de nationale procedures zijn afgerond. Als zodanig telt een protective MAP-verzoek nog niet als een daadwerkelijk MAP-verzoek.

Over 2024 is het aantal en het verloop van pre-filings en protective MAP-verzoeken als volgt:

Tabel 4 Aantal en verloop van pre-filings en protective MAP-verzoeken

Grondslag	Begin voorraad	Ontvangen	Afgedaan	Eind voorraad
Pre-filing	10	22	27	5
Protective	39	10	2	47
Totaal	49	32	29	52

2.3.3 *Specificatie afgeronde zaken*

De onderlinge overlegprocedure bestaat uit twee fasen; een unilaterale en bilaterale fase.

Na ontvangst van een verzoek van belastingplichtigen tot het starten van de overlegprocedure vangt de unilaterale fase aan. De eerste stap in deze fase is de beoordeling door het MAP-team of het verzoek aan de formele vereisten voldoet (tijdigheid, indiening in de juiste verdragsstaat en voldoen aan de informatie-vereisten) en of het verzoek gegrond is (sprake van dubbele belastingheffing of onjuiste verdragstoepassing). Is dit het geval, dan zal het MAP-team aansluitend beoordelen of zij eenzijdig de zaak kan oplossen. Dit zal in de regel het geval zijn als de oorzaak van de dubbele of strijdige heffing in Nederland is gelegen. Indien een eenzijdige oplossing niet mogelijk is, dan start de bilaterale fase, waarin het MAP-team tezamen met de bevoegde autoriteit van de verdragspartner naar een oplossing zoekt. Wordt een oplossing gevonden, dan zal deze aan de belastingplichtige worden voorgelegd ter acceptatie.

⁷ Tijdens een pre-filing kan duidelijkheid worden verkregen over bijvoorbeeld de rechtsgrondslag, voorwaarden voor indiening van een verzoek en welke informatie van belang is of kan zijn voor de beoordeling van het verzoek. Tijdens dit overleg kan eveneens aan de orde komen of en in hoeverre de gewenste zekerheid door middel van internationaal overleg kans van slagen heeft. Gedurende het traject worden geen definitieve inhoudelijke standpunten ingenomen door het MAP-team.

⁸ Een protective MAP-verzoek is alleen mogelijk onder bilaterale belastingverdragen en het Arbitrageverdrag. Onder de Wet fiscale arbitrage is vanwege de specifieke samenloopregels met bezwaar en beroep het niet mogelijk om een protective MAP-verzoek in te dienen. Zie voor een toelichting onderdeel 3 van dit jaarverslag.

Voor MAP-zaken zijn 10 uitkomsten mogelijk.⁹ Welke uitkomst van toepassing is, is afhankelijk van de fase waarin de overlegprocedure wordt afgerond. Over 2024 zijn de uitkomsten als volgt:

Tabel 5 Uitkomsten MAP-zaken per werkstroom

Uitkomsten MAP per werkstroom			
Unilaterale fase:	INT	TP+TR MAP	TB
1. Denied MAP access	19	1	
2. Objection not justified	16	1	2
3. Unilateral relief granted	21	2	
Subtotaal	56	4	2
Bilaterale fase:	INT	TP+TR MAP	TB
4. Agreement fully eliminating double taxation / resolving taxation not in accordance with tax treaty	145	101	20
5. Agreement partially eliminating double taxation / resolving taxation not in accordance with tax treaty			
6. Agreement that there is no taxation not in accordance with tax treaty	7	2	
7. No agreement including agreement to disagree	9	1	
Subtotaal	161	104	20
Overig:	INT	TP+TR MAP	TB
8. Resolved via domestic remedy	5	1	
9. Withdrawn by taxpayer	18	5	
10. Any other outcome		1	
Subtotaal	23	7	0
Totaal	240	115	22

Legenda

- *Denied MAP access*: deze uitkomst is van toepassing als het MAP-verzoek niet voldoet aan de formele vereisten.
- *Objection not justified*: deze uitkomst is van toepassing als niet is gebleken dat sprake is van dubbele belastingheffing of belastingheffing in strijd met het verdrag, dan wel dat de vereiste informatie niet in een MAP-verzoek is opgenomen en door de belastingplichtige niet (tijdig) is aangevuld.

Tabel 6 Uitkomsten MAP-zaken in procenten

Uitkomsten MAP in %		
Unilaterale fase:	Aantal	%
1. Denied MAP access	20	5,3%
2. Objection not justified	19	5,0%
3. Unilateral relief granted	23	6,1%
Subtotaal	62	16,4%
Bilaterale fase:	Aantal	%
4. Agreement fully eliminating double taxation / resolving taxation not in accordance with tax treaty	266	70,6%
5. Agreement partially eliminating double taxation / resolving taxation not in accordance with tax treaty	0	0,0%
6. Agreement that there is no taxation not in accordance with tax treaty	9	2,4%
7. No agreement including agreement to disagree	10	2,7%
Subtotaal	285	75,6%
Overig:	Aantal	%
8. Resolved via domestic remedy	6	1,6%
9. Withdrawn by taxpayer	23	6,1%
10. Any other outcome	1	0,3%
Subtotaal	30	8,0%
Totaal	377	100,0%

Bovenstaande uitkomsten hebben betrekking op alle uitkomsten in MAP-zaken waarbij de Nederlandse bevoegde autoriteit in 2024 was betrokken. Dit betekent niet dat het besluit daartoe in alle gevallen door de Nederlandse bevoegde autoriteit is genomen. Voor categorie 1 (denied MAP access) en 3 (Unilateral relief granted) geldt dat het totale aantal ook zaken omvat waarvan de andere bevoegde autoriteit het besluit tot afwijzing van een MAP-verzoek heeft genomen of heeft besloten om de zaak eenzijdig op te lossen.

⁹ Deze uitkomsten zijn gebaseerd op het MAP Statistics Reporting Framework van de OESO. Zie hiervoor: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/dispute-resolution/mutual-agreement-procedure-statistics-reporting-framework.pdf>.

Het oplossingspercentage van MAP-zaken is hoog. Slechts in een beperkt aantal gevallen is de uitkomst dat geen sprake is van belastingheffing in strijd met het verdrag (9 van de 337 zaken, 2,7%) dan wel dat de bevoegde autoriteiten inhoudelijk geen overeenstemming konden bereiken (10 van de 337 zaken, 3%).

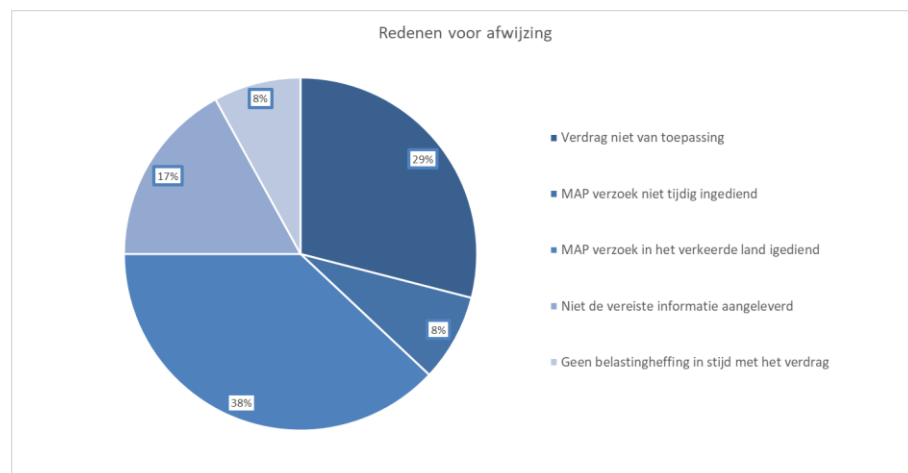
2.3.4

Bezwaar en beroep tegen afwijzing

Op basis van een uitspraak van de Raad van State kwalificeert de afwijzing van een MAP-verzoek als een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar kan worden aangetekend.¹⁰ Per 1 januari 2023 is de mogelijkheid van bezwaar tegen de afwijzing van een MAP-verzoek opgenomen in artikel 39a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Uit voorgaande tabel 6 volgt dat in 2024 in totaal 39 MAP-verzoeken zijn afgewezen (categorie 1 en 2). In 24 gevallen heeft het MAP-team hiertoe het besluit genomen en in de overige 15 gevallen de bevoegde autoriteit van de verdragspartner. De reden voor afwijzing van deze 24 verzoeken zijn:

Grafiek 5 Redenen voor afwijzing MAP-verzoek



¹⁰ Uitspraken van 3 februari 2021: ECLI:NL:RVS:2021:205 en ECLI:NL:RVS:2021:206.

In negen van deze 24 gevallen heeft de belastingplichtige tegen de afwijzing bezwaar aangetekend. Het verloop van de bezwaren in de afgelopen jaren is als volgt:

Tabel 7 Verloop van de bezwaren in de afgelopen jaren

	Afgewezen	Toegewezen	Aanhangig
Bezwaar ingediend in 2022	2	0	1
Bezwaar ingediend in 2023	3	1	0
Bezwaar ingediend in 2024	4	2	3
Totaal	9	3	4

Tegen de afwijzing van de bezwaarschriften is in drie gevallen beroep ingesteld. Deze zijn nog aanhangig.

2.3.5

Arbitrage

Indien de bevoegde autoriteiten in onderling overleg geen oplossing weten te bereiken, eindigt het MAP-proces, tenzij een verplichte en bindende arbitrage van toepassing is. Nederland is voorstander van arbitrage als mechanisme om zaken op te lossen. Om die reden heeft zij in diverse belastingverdragen een verplichte en bindende arbitrageprocedure opgenomen analoog aan artikel 25(5) OESO Modelverdrag. Ook heeft Nederland geopteerd voor de verplichte en bindende arbitrageprocedure in onderdeel VI van het Multilaterale Instrument. Daarnaast voorzien ook het Arbitrageverdrag en de Wet fiscale arbitrage in een verplichte en bindende arbitrageprocedure.

In de regel kan een arbitrageprocedure worden opgestart na ommekomst van de tweejaarstermijn van de MAP-procedure en indien de bevoegde autoriteiten op dat moment nog geen oplossing hebben bereikt.¹¹ Uit voorgaande tabel 6 volgt dat er in 2024 nauwelijks zaken zijn waarvoor in MAP geen oplossing wordt gevonden. Arbitrage is tot 2024 niet nodig geweest om tot een oplossing te komen met verdragspartners. Momenteel is Nederland betrokken bij één arbitrageprocedure die naar verwachting in 2025 tot een uitkomst zal leiden.

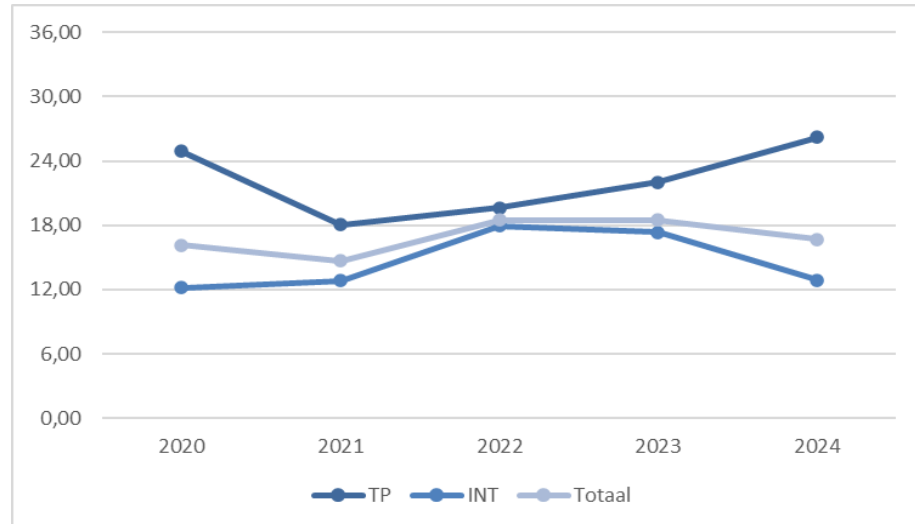
2.3.6

Doorlooptijden

In het kader van de minimumstandaard van BEPS Actie 14 ("Making dispute resolution more effective") dienen landen ernaar te streven om hun MAP-zaken gemiddeld binnen 24 maanden op te lossen. De mate waarin landen hieraan voldoen wordt periodiek gemonitord via een peer review proces.¹² Nederland heeft zich aan deze internationale norm gecommitteerd en heeft de afgelopen jaren MAP-zaken gemiddeld binnen 24 maanden weten op te lossen. Sinds 2021 geldt zelfs dat voor zowel interpretatie- als verrekenprijzaken de gemiddelde doorlooptijd onder de 24 maanden is. Voor de jaren 2020-2024 is het beeld als volgt:

¹¹ De tweejaarstermijn start niet vanaf de datum van het MAP-verzoek, maar in algemene zin pas nadat de betrokken bevoegde autoriteiten het verzoek gegrond hebben verklaard.

¹² Zie hiervoor onderdeel 3 van dit jaarverslag.

Grafiek 6 Gemiddelde doorlooptijden

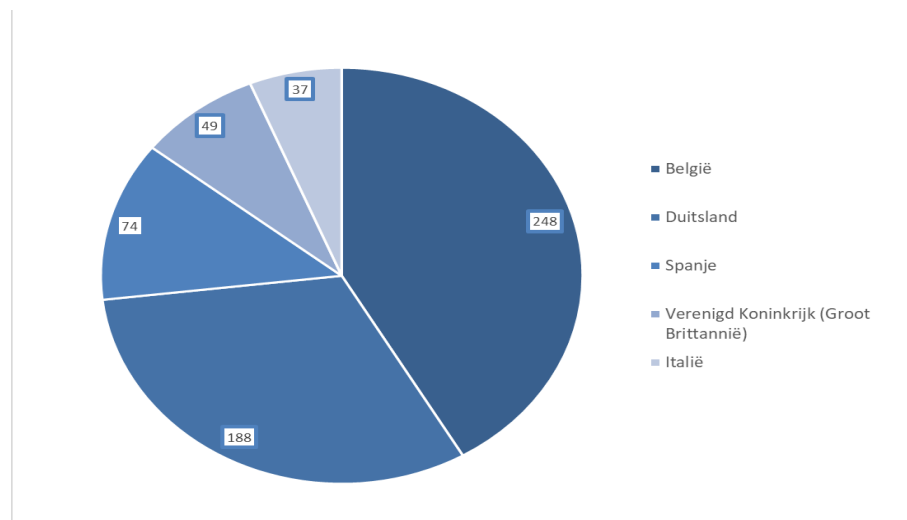
De gemiddelde doorlooptijd voor 2024 ligt onder de 24 maanden, voor verrekenprijzaken is de doorlooptijd iets hoger dan 24 maanden. De reden hiervoor is dat in 2024 enkele al langlopende MAP-zaken zijn afgerond, waardoor de doorlooptijd iets hoger ligt dan het totale gemiddelde. Nederland houdt, conform de minimumstandaard van BEPS Actie 14, onverkort aandacht op de doorlooptijden. Op dit punt is Nederland ook afhankelijk van de medewerking van haar verdragspartners.

2.3.7

Verdragspartners

In 2024 had Nederland met 58 verdragspartners MAP-zaken. Voor interpretatiezaken zijn dit 58 partners, voor verrekenprijzaken 32 partners en voor corporate tiebreakerzaken 10 partners.

De top vijf van landen waarmee Nederland MAP-zaken heeft over 2024 is als volgt:

Grafiek 7 Top vijf van landen waarmee Nederland MAP-zaken heeft

2.3.8 *Overleg met verdragspartners*

Zowel voor MAP-zaken als voor BAPAs/MAPAs vindt uitwisseling van standpunten tussen de bevoegde autoriteiten in eerste instantie schriftelijk plaats. Voor minder complexe zaken kan soms met een schriftelijke uitwisseling worden volstaan en is geen nadere bijeenkomst nodig om een oplossing te vinden.

Meer algemeen is het echter zo dat de meeste MAP-zaken worden opgelost tijdens gezamenlijke besprekingen tussen de bevoegde autoriteiten (competent authority meetings, kortweg "CA-meetings"). Vanuit het MAP-team wordt er daarom bij de verdragspartners op aangedrongen om met regelmaat dergelijke CA-meetings te houden. Dit kunnen digitale of fysieke bijeenkomsten betreffen.

2.3.9 *Toepassing Wet fiscale arbitrage*

De Wet fiscale arbitrage is op 1 juli 2019 in werking getreden. De Wet fiscale arbitrage bevat drie fasen: de klachtprocedure, de onderlinge overlegprocedure en de arbitrageprocedure.

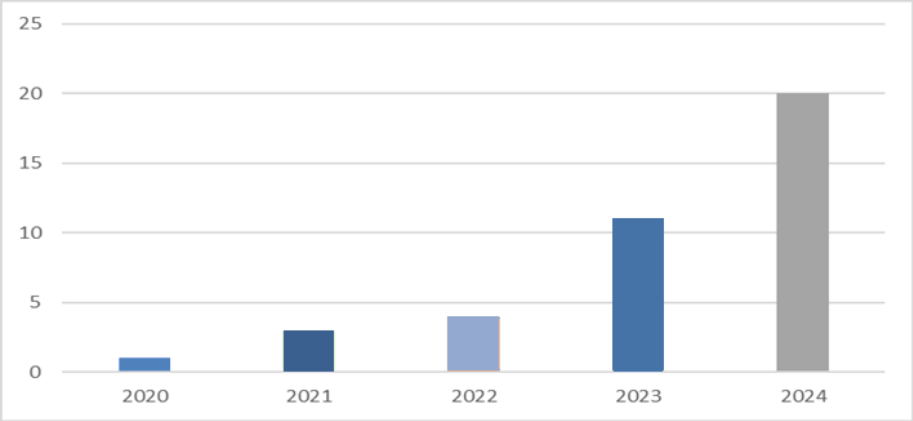
Belastingplichtigen die de procedures van de Wet fiscale arbitrage willen toepassen, dienen een zogeheten klacht in te dienen. Aansluitend dienen beide betrokken verdragspartners te beoordelen of zij de klacht aanvaarden. Hiervoor hebben de verdragspartners een termijn van zes maanden na ontvangst van de klacht of na ontvangst van additioneel opgevraagde informatie.

Indien beide verdragspartners de klacht accepteren en een eenzijdige oplossing niet mogelijk is, dienen de verdragspartners de onderlinge overlegprocedure op te starten. Voor de overlegprocedure geldt een termijn van twee jaar.¹³ Is na ommekomst van deze termijn geen oplossing bereikt, dan heeft de belastingplichtige het recht om te verzoeken tot oprichting van een arbitragecommissie.

In 2020 is voor het eerst een klacht onder de Wet fiscale arbitrage ingediend. Het aantal ingediende klachten in Nederland is tot op heden beperkt, maar neemt toe. Over de periode 2019-2024 is dit als volgt:

¹³ Deze termijn kan op verzoek van één van de bevoegde autoriteiten met één jaar verlengd worden.

Grafiek 8 Toepassing Wet fiscale arbitrage



Over het jaar 2024 is het overzicht van het aantal zaken onder de Wet fiscale arbitrage als volgt:

Tabel 8 Aantal zaken onder de Wet fiscale arbitrage

	Begin voorraad	Nieuw	Afgedaan	Eind voorraad
Aantal zaken	12	20	6	26

De voorraad zaken op 1 januari en 31 december 2024 kan als volgt worden verdeeld:

Tabel 9 Onderverdeling voorraad zaken naar drie fasen

	Begin voorraad	Eind voorraad
Klachtprocedure	6	9
Onderlinge overlegprocedure	6	17
Arbitrageprocedure	-	-

Voor acht van de negen zaken die zich op 31 december 2024 nog in de klachtprocedure bevonden, is de termijn van zes maanden nog niet verlopen. In de overige zaak is de klacht afgewezen door beide bevoegde autoriteiten en is in beide landen een bezwaarprocedure tegen dit besluit gestart en inmiddels afgerond. De uitkomst hiervan is dat de klacht alsnog als aanvaard moet worden beschouwd. Voor deze zaak is de onderlinge overlegprocedure opgestart.

Uit bovenstaande tabel 9 blijkt dat in het kader van de Wet fiscale arbitrage nog geen arbitrageprocedures zijn opgestart. De arbitrageprocedure waaraan wordt gerefereerd in paragraaf 2.3.5 betreft niet een arbitrageprocedure in het kader van de Wet fiscale arbitrage.

2.4 **Kerncijfers BAPA/MAPA**

Het MAP-team is naast het voeren van MAP-procedures ook competent voor het onderhandelen met verdragspartners over BAPAs en MAPAs. Voornoemde instrumenten bieden belastingplichtigen zekerheid vooraf over de toepassing van het arm’s length beginsel in transacties tussen verbonden lichamen of over de winstallocatie aan vaste inrichtingen. Gezien het internationale belang van fiscale zekerheid neemt wereldwijd het aantal BAPA/MAPA-verzoeken ook toe.

In Nederland bestaat ongeveer 1/3 van de voorraad onderlinge overlegprocedures voor verrekenprijzaken uit verzoeken voor BAPAs/MAPAs.

Sinds 2023 publiceert de OESO ook per land statistieken over de voorraad BAPAs/MAPAs. Over 2024 is het aantal BAPA- en MAPA-zaken in Nederland als volgt:

Tabel 10 Aantal BAPA- en MAPA-zaken in Nederland

Subclassificatie	Begin voorraad	Ontvangen	Afgedaan	Eind voorraad
BAPA	92	24	34	82
MAPA	22	3	3	22
Totaal	114	27	37	104

3 Uitvoeringsstandpunten

Het MAP-proces betreft een intergouvernementele procedure tussen de bevoegde autoriteiten, waarbij zij ernaar streven om gezamenlijk een oplossing te vinden voor gevallen van dubbele of met het verdrag strijdige belastingheffing. Daarmee is het proces niet-juridisch van aard. Regelmatig komen vragen op over de formele of processuele aspecten van het proces of worden hierover een standpunt ingenomen. In het kader van transparantie zijn de relevante vraagstukken van de in 2024 ingenomen standpunten hieronder weergegeven.

Protective MAP-verzoeken onder de Wet fiscale arbitrage

Onder bilaterale belastingverdragen en het Arbitrageverdrag kunnen belastingplichtigen een verzoek ter behoud van rechten indienen: een zogeheten protective MAP-verzoek. Deze verzoeken worden ingediend als de belastingplichtige kiest om eerst de nationale rechtsmiddelen te doorlopen. De Wet fiscale arbitrage kent een zelfstandige samenloopregeling met nationale rechtsmiddelen. Omdat deze wet een zelfstandig rechtskader biedt die gebaseerd is op dwingende regels van Richtlijn 2017/1852 en omdat die richtlijn geen mogelijkheid van een protective MAP-verzoek kent, is het niet mogelijk om een protective MAP-verzoek onder deze wet in te dienen.

Belastingplichtigen moeten bij het indienen van een klacht onder de Wet fiscale arbitrage een keuze maken welke procedure zij voorrang willen verlenen. Als dit de procedures onder de Wet fiscale arbitrage zijn, dan moeten zij de nationale rechtsmiddelen schorsen om deze procedures ook effectief te kunnen opstarten. Wordt alleen een verzoek ter behoud van rechten ingediend zonder de vereiste wettelijke informatie, dan zal de klacht worden afgewezen. Belastingplichtigen kunnen aansluitend wel een nieuwe klacht indienen. Als deze klacht voldoet aan de wettelijke vereisten, zal het in behandeling worden genomen.

Indieningsvereisten onder de Wet fiscale arbitrage

De hoofdregel onder artikel 2.1, lid 1, Wet fiscale arbitrage is dat een klacht tegelijkertijd moet worden ingediend bij de Nederlandse bevoegde autoriteit en die van de andere betrokken lidstaat. Wordt niet voldaan aan dit vereiste, dan zal de klacht op grond van artikel 2.5, lid 3, worden afgewezen. In diverse zaken hebben belastingplichtigen hun klacht niet op hetzelfde moment ingediend in beide lidstaten.

Het komt daarnaast in verrekenprijzaken ook voor dat meerdere vennootschappen betrokken zijn bij het geschil en namens deze vennootschappen een klacht wordt ingediend, maar alleen in de lidstaat van vestiging. Onder de Wet fiscale arbitrage is echter vereist dat alle betrokken vennootschappen de klacht in beide betrokken lidstaten indienen.

Nederland hanteert een pragmatische insteek wanneer een klacht niet gelijktijdig is ingediend in beide lidstaten of wel gelijktijdig maar niet door alle betrokken vennootschappen in beide lidstaten. Of dit ook mogelijk is, is afhankelijk van de andere betrokken lidstaat.

Nederland zal in die situaties in overleg met de andere betrokken lidstaat beoordelen of verzuimherstel mogelijk is, al dan niet door het intrekken en opnieuw indienen van de klacht.

Termijn indiening MAP-verzoek in verliessituaties

Een MAP-verzoek onder bilaterale verdragen of het Arbitrageverdrag moet worden ingediend binnen een termijn van drie jaar. Deze termijn start na de eerste kennisgeving van de handeling die aanleiding geeft of zal geven tot dubbele of met het verdrag strijdige belastingheffing. De Wet fiscale arbitrage kent eenzelfde termijn, die aanvangt na de eerste kennisgeving van de handeling die aanleiding geeft tot het geschilpunt.

De “handeling” is de actie van een (lid)staat die leidt of zal leiden tot die dubbele of strijdige belastingheffing. Dit is in de regel een belastingaanslag, maar kan ook zijn een controlerapport of een andere officiële berichtgeving van de inspecteur waarbij een correctie of een navordering wordt aangekondigd. In situaties van verrekenbare verliezen kan een correctie/navordering ertoe leiden dat (nog) geen betalingsverplichting ontstaat. Voor het bepalen van start van de driejaarstermijn wordt evenwel aangesloten bij de datum van de aanslag of aankondiging/berichtgeving.¹⁴

Fiscale eenheid en MAP-verzoeken

Voor verdragstoepassing kwalificeert elke vennootschap die onderdeel is van een fiscale eenheid als een zelfstandige entiteit.¹⁵ Successievelijk geldt ook voor toepassing van het MAP-proces dat elk onderdeel van de fiscale eenheid kwalificeert als een persoon. Onder bilaterale belastingverdragen/ Arbitrageverdrag kan alleen de persoon voor wie de belastingheffing in strijd komt met de bepalingen van het verdrag of die (rechtstreeks) wordt geraakt door dubbele belastingheffing een MAP-verzoek indienen.

Het is dus alleen wanneer de moedervenootschap van een fiscale eenheid direct wordt geconfronteerd met een verrekenprijscorrectie of een onjuiste toepassing van het verdrag, dat zij een MAP-verzoek kan indienen. In de andere gevallen is het de dochtervenootschap van de fiscale eenheid die het verzoek zelfstandig moet indienen. Bij een verkeerde indiening kan het MAP-verzoek worden afgewezen, met name omdat verdragspartners op dit punt een strikte interpretatie hanteren. In dergelijke gevallen staat Nederland verzuimherstel toe.

Bronheffingen en MAP

Belastingplichtigen kunnen een MAP-verzoek indienen naar aanleiding van handeling van een of beide verdragsstaten die voor hen leiden of zullen leiden tot belastingheffing in strijd met de bepalingen van een belastingverdrag. Bij bronheffing op dividend, interest en royalty's is het niet de verdragsstaat die de handeling verricht, maar is het de uitkerende of betalende persoon die de bronheffing inhoudt.

¹⁴ Als bijvoorbeeld een verrekenprijscorrectie is opgelegd over het jaar 2020 die volledig kan worden verrekend met verliezen en die verrekening er later toe leidt dat over het jaar 2023 belasting moet worden betaald, dan vangt de driejaarstermijn aan op de datum van de (navorderings)aanslag over 2020 en niet op de datum van de aanslag met de betalingsverplichting over het jaar 2023.

¹⁵ De wetgever heeft verduidelijkt dat voor verdragsdoeleinden elk onderdeel van een fiscale eenheid als zelfstandig belastingplichtig kwalificeren (Kamerstukken II, 2000-2001, 26 854, nr. 6, p. 6-8). Ook de Hoge Raad heeft in BNB 2012/126 bepaald dat voor elk onderdeel van een fiscale eenheid moeten worden bepaald in welke verdragsstaat deze volgens het verdrag inwoner is en niet dat er voor verdragsdoeleinden sprake is van een eenheid van moeder- en dochtermaatschappij.

Op dat moment heeft de desbetreffende verdragsstaat nog geen positie ingenomen of sprake is van een onjuiste verdragstoepassing. Om de teveel of onjuist ingehouden bronheffing terug te krijgen dienen belastingplichtigen in veel landen om een teruggaaf te verzoeken, al dan niet via het indienen van een aangifte. Een dergelijke door het andere land opgelegde verplichting is niet in strijd met het verdrag.

Nederland hanteert als uitgangspunt dat eerst een teruggaafprocedure moet worden doorlopen. Als de belastingplichtige een dergelijke teruggaafprocedure niet heeft geïnitieerd, dan kan een MAP-verzoek worden afgewezen. Pas als een teruggaaf om materiële reden wordt geweigerd of als geen teruggaafprocedure beschikbaar is, kan rechtsgeldig een MAP-verzoek worden ingediend. Van belang in dit kader is dat belastingplichtigen zich goed eigen maken welke vereisten gelden in landen voor het terugvragen van bronheffingen en ook aan deze vereisten voldoen alvorens een MAP-verzoek in te dienen.

Rentematiging bij BAPAs

Artikel 30k Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en artikel 31a Invorderingswet biedt de Minister van Financiën de mogelijkheid om in het kader van de onderlinge overlegprocedure af te wijken van de nationale regeling belasting- en invorderingsrente. De staatssecretaris heeft deze mogelijkheid nader uitgewerkt in sectie 10.2 van het Besluit Onderlinge overlegprocedures. Belastingplichtigen kunnen daarbij verzoeken om matiging van in Nederland in rekening gebrachte belasting- of invorderingsrente. Deze mogelijkheid geldt alleen in het kader van een MAP en niet voor gevallen waarin een BAPA/MAPA is gesloten.

4 Internationale ontwikkelingen

4.1 FTA MAP Forum en peer reviews BEPS Actie 14

In 2016 is het zogeheten FTA MAP Forum gestart met een peer review proces inzake de implementatie door landen van de minimumstandaard van BEPS Actie 14, waaronder Nederland. Dit proces is in 2021 afgerond. Uit het laatste peer review rapport van Nederland volgt dat zij – behoudens het verdragennetwerk – nagenoeg geheel voldoet aan de minimumstandaard.¹⁶

Het BEPS Inclusive Framework heeft in 2022 besloten om het peer review proces permanent te maken. Vanaf 2023 is dit hernieuwde proces weer gestart, waarbij Nederland in 2025 opnieuw wordt gereviewed.

Nederland is actief voorstander van en actief betrokken bij divers initiatieven in relatie tot tax certainty. In dat kader is Nederland lid van het FTA MAP Forum en sinds 2024 voorzitter. Dit forum brengt bevoegde autoriteiten van alle landen van het BEPS Inclusive Framework samen en houdt zich, onder andere bezig, met diverse projecten ter verbetering van MAPs en APAs.

Een van de projecten die het FTA MAP Forum momenteel uitvoert is het updaten van een handboek over MAP uit 2007, het zogeheten “Manual on Effective Mutual Agreement Procedures”¹⁷. Verwacht wordt dat in de loop van 2025 een vernieuwde versie van het handboek wordt gepubliceerd. Nederland is actief betrokken bij dit project.

4.2 MAP-awards

Sinds 2019 reikt de OESO tijdens haar jaarlijkse Tax Certainty Day MAP-awards uit. Over het jaar 2022 heeft het MAP-team awards gewonnen in twee van de vijf categorieën, namelijk voor:

- “Best Average Time, Transfer Pricing Cases”; en
- “Most improved jurisdiction”.

Over het jaar 2023 heeft het MAP-team wederom twee awards ¹⁸ gewonnen, namelijk voor:

- “Best Average Time, Transfer Pricing Cases”; en
- “Caseload management”.

De MAP-awards over het jaar 2024 zijn ten tijde van publicatie van dit jaarverslag niet bekend.

¹⁶ Het rapport is beschikbaar op: https://www.oecd.org/en/publications/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-netherlands-stage-2_cce92832-en.html.

¹⁷ https://www.oecd.org/en/publications/manual-on-effective-mutual-agreement-procedures-memap_2bb3ab55-en.html

¹⁸ Zie hiervoor: <https://www.oecd.org/en/events/2024/11/oecd-tax-certainty-day-2024.html#awards>.

4.3 Onderzoek Europese rekenkamer

In 2023 heeft de Europese rekenkamer een onderzoek uitgevoerd in diverse EU-lidstaten, waaronder Nederland, naar "Combating harmful tax regimes and corporate tax avoidance". Een onderdeel van het onderzoek is de implementatie van Richtlijn 2017/1852 van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie (in Nederland in de Wet fiscale arbitrage). Uit dit onderzoek zijn er geen bijzonderheden naar voren gekomen. Dit onderzoek is in 2024 gepubliceerd.¹⁹

¹⁹ Het rapport is te vinden op: <https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR-2024-27>.